



#### Avocats

Romain BLANDIN  
Tél. Direct 02 35 12 62 11  
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF  
Tél. Direct 02 35 12 62 12  
cdcultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL  
Tél. Direct 02 35 12 62 17  
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON  
Tél. Direct 02.35.12.62.17  
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON  
Tél. Direct 02.35.12.62.11  
eleon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE  
Tél. Direct 02 35 12 62 13  
lvarin@dpr-avocat.fr

#### Juriste

Corinne SIGWALT  
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron  
B.P. 545  
La Vatine  
76824 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :  
02 35 12 62 10

Télécopie :  
02 35 12 01 23

Case n°154

#### **CENTURY 21 HARMONY**

A l'attention de Madame MALLENGUERY  
1 Rue Malesherbes  
76000 ROUEN

Mont Saint Aignan, le 29 mai 2024

N/réf. : JCD/RB/RB - 20160333  
Affaire : CITYA - SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION

Chère Madame,

Je reviens vers vous dans le cadre du dossier cité en référence afin de faire un point sur les différentes problématiques relatives au Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT.

#### **1- Procédure d'expertise judiciaire**

Je vous ai communiqué par courrier séparé avec copie à Monsieur SAMY ROPERS un projet de dire n°6 à l'attention de l'Expert judiciaire afin de lui transmettre les éléments de l'étude de Monsieur SAMY ROPERS.

Je reste dans l'attente de votre retour sur la validation de ce projet, ainsi que des éventuelles observations de Monsieur SAMY ROPERS, pour le diffuser à l'Expert judiciaire.

#### **2- Demande d'information en vue de la prochaine assemblée générale**

Aux termes de votre mail du 21 Mai 2024, vous me demandez s'il y a des précisions à apporter en vue de la prochaine assemblée générale.

Compte tenu de la dernière communication de Monsieur SAMY ROPERS, je vous laisse le soin d'informer les copropriétaires des éléments suivants :

*« En raison de la complexité des travaux de reprise à réaliser pour reprendre l'étanchéité des balcons de la résidence et des désordres affectant les façades de la résidence qui en sont la conséquence, l'Expert judiciaire a demandé au Syndicat des Copropriétaires de se faire adjoindre les services d'un maître d'œuvre.*

*Monsieur SAMY ROPERS, architecte, a accepté d'assister le Syndicat des Copropriétaires.*

*Par courrier en date du 05 Septembre 2023, l'expert judiciaire a validé la proposition de mission de Monsieur SAMY ROPERS pour assister le Syndicat des Copropriétaires en qualité de maître d'œuvre pour déterminer les solutions de reprises de l'étanchéité des balcons et les désordres consécutifs sur les façades.*

*A la suite de cette validation, la proposition de mission de Monsieur SAMY ROPERS a été soumise à l'assemblée générale du 04 Octobre 2023, laquelle a validé sa mission.*

*L'étude de Monsieur SAMY ROPERS a été communiqué au Syndicat des Copropriétaires le 03 Mai 2024.*

*Les solutions de reprise et leur chiffrage, déterminées par Monsieur SAMY ROPERS, vont être transmises à l'Expert judiciaire pour validation.*

*Une fois les éléments en possession de l'Expert judiciaire, ce dernier devrait prochainement établir une note de synthèse avant de déposer son rapport d'expertise final.*

*Une fois en possession de ce rapport, le Syndicat des Copropriétaires sera en mesure d'appréhender les actions à mettre en place afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qui résultent des désordres, objets de l'expertise judiciaire. ».*

Je reste à votre disposition pour toutes demandes de précisions complémentaires.

### **3- Intervention de l'assureur dommages ouvrage dans la reprise des malfaçons affectant les conduits 3CEP**

Lors de notre rendez-vous du 25 Octobre 2023 en présence du Conseil Syndical, vous m'aviez exposé de manière exhaustive les difficultés rencontrées par la copropriété concernant les non-conformités affectant les conduits 3CEP équipant la résidence.

A la suite de ce rendez-vous, vous m'aviez fait parvenir les dossiers de sinistre déclaré à l'assureur dommages ouvrage concernant ces malfaçons.

Après étude, il avait été convenu de faire un point au premier semestre de cette année selon les travaux de reprise permettant de remédier aux désordres affectant les conduits 3 CEP qui seraient financés par l'assureur dommages ouvrage.

A ce jour, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer où en sont les réparations des malfaçons affectant les conduits 3 CEP réalisées dans le cadre du sinistre déclaré à l'assureur dommages ouvrage.

Par ailleurs, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si, à la suite de la déclaration de sinistre que vous avez régularisé concernant ce désordre le 27 Mars 2023, l'assureur dommages ouvrage a diligenté une expertise, et s'il vous a fait part de sa position par courrier écrit.

Dans l'affirmative, je vous remercie de bien vouloir me communiquer le rapport d'expertise, et le cas échéant le courrier dans lequel l'assureur dommages ouvrage vous a informé de sa position.

Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que plusieurs rapports d'expertise établis par le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur dommages ouvrage en qualité d'expert, mentionne que la réception des travaux d'édification de la résidence est intervenue le 09 Mars 2015.

Or, cette réception fait courir le délai de 10 ans au cours duquel peuvent être exercées les garanties légales.

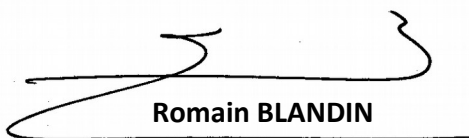
**Dès lors, dans l'hypothèse où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée pour permettre au Syndicat des Copropriétaires d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices à ce titre, il est impératif, pour que le Syndicat préserve ses recours, qu'une action judiciaire soit initiée avant le 03 Mars 2015.**

Il est donc nécessaire qu'un point rapide soit réalisé concernant ce volet du dossier.

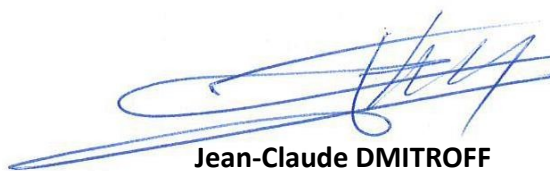
Je reste à votre disposition pour échanger directement avec vous sur cette question si vous le souhaitez.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN



Jean-Claude DMITROFF